



RESOLUCION NUMERO 0198 DE 1987 (12 FEB. 1987)

EL GERENTE DE LA REGIONAL CAQUETA
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

en uso de sus facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que se ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicación de terrenos baldíos hecha por APOSTOL RIVERO DURAN y NANCY MURILLO DE REYES y se han acreditado a través de él todos los requisitos y condiciones indispensables para la expedición del título de dominio.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a APOSTOL RIVERO DURAN y NANCY MURILLO DE REYES identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. (s) 4.965.706 y 26.623.509 de san Vicente del Caguán y Puerto Rico el terreno baldío denominado SANTA RITA No. 1

ubicado en el Paraje de ALTO RILCITO, Inspección de Policía de LUSITANIA, Departamento del CAQUETA, cuya extensión ha sido calculada aproximadamente en OCHENTA Y UN (81) hectáreas

CINCO MIL (5.000) metros cuadrados e individualizado por los siguientes linderos:

PUERTO DE PARTIDA: Se tomó como tal el punto #1, en el cual concurren las colindancias de ROGELIO FALLA, JAVIER LLANOS y PETICIONARIO. COLINDA A LA:

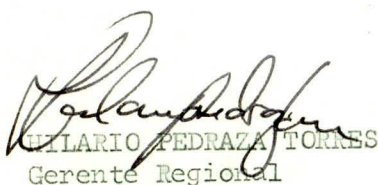
ESTE: Con JAVIER LLANOS, en 1.049 m. del punto 1 al 21; Con FELIX ORTIGUE en 221 m. del punto 21 al 31; NORTE: Con NOE TAMARA, en 707 m. del punto 31 al 52; ESTE: Con APOSTOL RIVERO DURAN y NANCY MURILLO DE REYES, en 868 m. del punto 52 al 60; SUR: Con ROGELIO FALLA, en 959 m. del punto 60 al 1, punto de partida y encierra.

Las demás especificaciones técnicas están contenidas en el Plano registrado en el INCORA con el No. B-365.592 que se declara incorporado a la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La adjudicación SI QUEDA amparada por la presunción de derecho establecida en el Artículo Sexto de la Ley 97 de 1946 por cuanto se demostró que el adjudicatario viene explotando el predio desde hace LAS DE CINCO años.

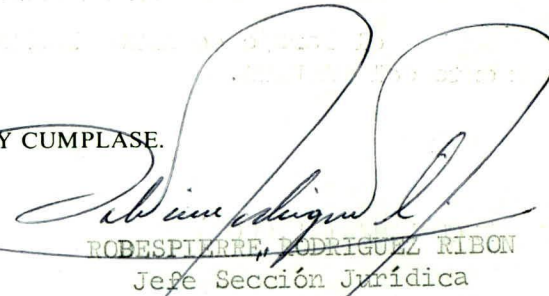
ARTICULO TERCERO.- Es entendido que la presente adjudicación no incluye los bienes de uso público como cuerpos de agua, bosques, fauna, etc., para cuyo aprovechamiento y conservación, el adjudicatario deberá cumplir el Decreto Ley 28 de 1974 y sus Decretos Reglamentarios, el cumplimiento de las demás normas de carácter legal que establezcan derechos y excepciones a favor de la Nación, las obligaciones a cargo de los adjudicatarios de tierras baldías y las disposiciones administrativas relacionadas con mantenimiento o reposición de cobertura boscosa o vegetación nativa protectora.

- ARTICULO CUARTO .- Los terrenos que por esta Resolución se adjudican no incluyen las aguas que contienen y corren por ellos, las cuales continúan perteneciendo al dominio público, Artículo 16 Decreto 1541 de 1978.
- ARTICULO QUINTO .- El adjudicatario de extensiones mayores de 50 hectáreas, deberá mantener como mínimo el 20% del área utilizada en cobertura forestal, Artículo 5o. del Decreto 1449 de 1977.
- ARTICULO SEXTO .- La presente adjudicación queda sujeta a las disposiciones incorporadas al régimen legal de baldíos así como todas las normas de orden legal que establezcan derechos y excepciones a favor de la Nación y obligaciones a cargo del adjudicatario de tierras baldías. Igualmente quedan a salvo los derechos adquiridos por terceros poseedores conforme a las leyes vigentes.
- ARTICULO SETIMO .- De conformidad con el Artículo 5o. del Decreto 1415 de 1940 los terrenos baldíos ubicados en las costas nacionales y zonas limítrofes con países vecinos solo se podrán adjudicar a Colombianos de nacimiento y no se podrán traspasar a extranjeros a ningún título.
- ARTICULO OCTAVO .- Los terrenos que por la presente providencia se adjudican no incluyen las zonas de carreteras nacionales de 30, 24 y 20 mts. de ancho, a que se refiere el Artículo 10o. del Decreto 2770 de 1953 o las normas posteriores que lo modifiquen, que corresponde en su orden a las vías clasificadas por el Ministerio de Obras Públicas como de la 1a., 2a. y 3a. categoría.
- ARTICULO NOVENO.- Envíese el original de esta Resolución al Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito respectivo para que de acuerdo con el Artículo 77 del Código Fiscal, una vez registrada, sea devuelto al Instituto para los efectos del Artículo 63 del mismo Código.
- ARTICULO DECIMO .- Contra esta providencia procede por la vía gubernativa el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación personal o desde la desfijación del edicto según el caso. Así mismo proceden las acciones contencioso administrativas de nulidad y de restablecimiento del derecho dentro de los dos años contados desde la publicación cuando sea necesario o desde su ejecutoria en los demás casos. (Inciso 6o. Artículo 136 Decreto 01 de 1984)
- ARTICULO ONCE .- De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 54 del Código Fiscal (Ley 110 de 1912), el terreno que por esta Resolución se adjudica queda sujeto a las servidumbres pasivas de tránsito, caminos, acueductos, irrigación y demás que sean necesarias para el desarrollo de los terrenos adyacentes. Recíprocamente los terrenos que continúan siendo del dominio del Estado, quedan sujetos a todas las servidumbres indispensables para el cómodo beneficio del predio adjudicado.


HILARIO PEDRAZA TORRES
Gerente Regional

NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y CUMPLASE.
Dada en Florencia, a

12 FEB. 1987


RODESPIERRE RODRIGUEZ RIBON
Jefe Sección Jurídica
Expediente No. 20.149

NOTIFICACIONES ABRIL 24 DE 1.987

En la fecha notifiqué personalmente la Providencia anterior al señor Agente del Ministerio Público, quien enterado firma :

En la fecha notifiqué la Providencia anterior a :
APOSTOL REYES DURAN Y NANCY MURILLETE DE REYES

Quien (es) enterado (s) firma (n) manifestando
ESTAR DE ACUERDO


AGENTE MINISTERIO PUBLICO
Procurador Agrario

12 FEB 1987

EL SECRETARIO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
CIRCULO DE FLORENCIA

Fecha de Registro

No. de Matricula

09-12-88

420-0036886

Clase de Registro

Adjo. Baldíos

Firma del Registrador

El interesado debe comunicar al registrador cualquier error
presentado en el registro de este documento

El (los) Notificado (s) :

EL SECRETARIO